# 江城嘉禾四川环鼎扬冠建筑工程有限公司“6·21”一般机械伤害事故调查报告

索 引 号 ：7022-/2023-0920001　　公开目录 ：应急管理　　发布日期 ：2023-09-2

主 题 词 ：　　发布机构 ：江城县应急管理局　　文　　号 ：

# 江城嘉禾四川环鼎扬冠建筑工程有限公司“6·21”一般

江城县人民政府事故调查组
2023年8月10日

## 目 录


一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

（二）事故发生单位安全管理情况

（三）事故发生经过

（四）事故现场情况

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

二、事故应急处置

（一）事故信息接报及响应情况

（二）涉嫌伪造事故现场和谎报事故情况

（三）事故应急处置、救援和善后情况

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

（三）间接原因分析

四、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）事故单位责任认定及处理建议

（二）事故责任人责任认定及处理建议

五、事故主要教训

（一）企业主体责任落实有差距

（二）事故单位负责人法律意识淡薄

**六、事故整改和防范措施**

（一）四川环鼎扬冠建筑工程有限公司

（二）勐绿高速公路第9项目经理部

（三）勐绿高速公路指挥部

（四）江城县交通运输局

（五）江城县嘉禾乡党委、政府

2023年6月21日14时10分许，位于江城县嘉禾乡巴嘎村鲁巩村民小组洛梦田的勐绿高拱2号隧道出口临时机械修理点发生一起一般机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失

事故发生后，县委、县政府高度重视，要求彻查事故原因，依法严肃追究责任，从严信息。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）规定，县人民政府委监委、县应急管理局、县公安局、县交通运输局、县人力资源和社会保障局有关人员组工程有限公司“6·21”一般机械伤害事故调查组（以下简称调查组）。同时邀请县人民检

调查组本着对党和人民负责、对社会和历史负责的态度，坚持“科学严谨、依法依规、实过现场勘查、取样检测、模拟分析和调阅资料、询问谈话、分析讨论等方法，查明了事故经关单位情况，认定了事故性质和相关责任，并总结教训，提出整改措施及建议。

经调查认定，**江城嘉禾四川环鼎扬冠建筑工程有限公司“6·21”一般机械伤害事故是一起理不到位而导致的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

事故发生单位是勐绿高速公路碌拱2号隧道工程建设施工劳务分包公司：四川环鼎扬限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：邹文博，注册资本：叁仟万元整人民币营业期限：2017年10月09日至长期，营业范围：建筑工程、模板脚手架工程、隧道工程设程技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。登记机关记日期：2020年3月31日。《建筑业企业资质证书》有效期：2023年04月25日，资质类别级（2019-05-05）、施工劳务不分等级（2018-04-25），发证机关：成都市住房和城乡建日。《安全生产许可证》许可范围：建筑施工，有效期：2021年06月17日至2024年06月17乡建设厅，发证日期：2021年06月17日。

2022年7月20日，四川环鼎扬冠建筑工程有限公司法定代表人邹文博与持有《建筑施人员安全生产考核合格证书》的公司员工李超签订了《现场负责人授权委托书》，授权李速公路第9项目碌拱2号隧道工程四川环鼎扬冠建筑工程有限公司现场负责人，代理权限为第9项目经理部进行分包合同的签订、履行、结算及其他所涉一切事务，包括但不限于：工程的施工现场管理；负责施工作业所需劳务人员的组织、管理、考勤、工伤处理等；负等。委托期限：2022年7月21日至上述分包合同履行完毕。2022年8月10日，四川环鼎扬冠局集团有限公司符某在勐绿高速公路第9项目部签订了《勐绿高速公路第9项目部碌拱2号合同》。

（二）事故发生单位安全管理情况

四川环鼎扬冠建筑工程有限公司所属勐绿高速公路第9项目部第4工区碌拱2号隧道施未配备专职安全生产管理员，现场安全管理不到位，临时机修点无人管理；未落实全员安订安全生产责任状；未建立安全风险分级管控制度，未制定生产安全事故隐患排查治理制记录安全检查和隐患治理情况；无安全教育培训制度和计划，无安全教育培训记录。

（三）事故发生经过

2023年6月21日9时许，四川环鼎扬冠建筑工程有限公司碌拱2号隧道施工队值班员（以下简称1号机）的装载机左后轮爆胎需更换。上报施工队负责人李超和财务管理员李某某、夏某、张某、吴某某、郑元超（死者）和1名本地杂工于中午上班期间换胎。

13时许，辉某某等6人从停放在砂场的装载机上拆了一条轮胎带到隧道出口旁小型拌13时30分许，夏某驾驶一辆（以下简称2号机）装载机用铲斗左前部铲住1号装载机左后酉10余厘米。其余5人开始拆卸轮胎，但轮胎牢牢粘在钢圈上撬不动。辉某某就去左隧道绳，然后把钢丝绳一头套在拆卸的轮胎上，另一头套在挖机铲斗上，用挖机拉拽拆卸轮胎并站在拆卸轮胎前侧与机体间隙观察钢丝绳松紧情况，指挥挖机慢慢回收机械臂拉拽钢丝尾部左后配重和2号机铲斗间空地（正在拆卸轮胎的后侧位置）。吴某某位于东南方位石本地杂工位于西边方向挖机和检修货车间空地。在拉拽时，1号装载机车尾甩向2号装载机在1号装载机后侧配重与2号装载机左铲斗间。郑元超大叫：“唉哟”！张某和吴某某看到装载机铲斗降下并倒车。张某问郑元超：“有没有什么事”？郑元超说：“走不了，走不超从铲斗抱扶到旁边平放轮胎上坐下。

14时20分，因值班的杨某某在隧道里无信号，张某向明某（材料管理员）电话报告：送医检查”。14时30分许，施工队胡某某、老巫驾驶皮卡车赶到机修点把郑元超送往嘉胎。

15时许，施工料车拉料通过机修点位置施工便道，2号装载机和挖机让行后又继续换某把挖机开回工作点，然后和夏某把1、2号装载机开到工位，接着干活，其余人也返回了

（四）事故现场情况

事故现场为勐绿高速第9项目部碌拱2号隧道出口旁施工队机修点，东边连接施工便崖、箐沟，西边为2个搅拌仓和碌拱2号隧道，北边是料仓和传送部。复盘后的机修点内停装载机、1辆挖机和1辆货车，场内地面平放有一条带钢圈轮胎和零散工具、配件、废机油面朝西北方向，车尾朝东南方向停放在机修点，左后轮套有钢丝绳，另一端延伸套在挖机

机高度3.5米，轴距3.25米，后配重长1米，宽0.68米，配重体有明显擦痕。2号装载机铲斗
装载机后配重，车尾朝西南方向，停在入场施工便道上，铲斗外侧宽度2.976米，斗口外
范围2.7-5.0 m³，斗体有明显擦痕。挖机铲斗朝东北方向，铲斗上套有钢丝绳，车尾朝
道。货车车头朝东南方向，车尾朝西北方向停在机修点内，货厢升起。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者：郑元超，男，汉族，1953年10月1日出生，系四川环鼎扬冠
路第9项目部第4工区碌拱2号隧道施工队杂工，2023年2月进场。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）、原《国家安全监管总局
中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，核定事故直接经济损失11

**二、事故应急处置**

（一）**事故信息接报及响应情况**。6月21日14时25分，胡某某打电话向在县城办事的
15时50分许，胡某某再次向李超电话报告：“郑元超已经死了”。16时，李超向勐绿高速
话报告：“工地出事了，车撞到人了，伤者情况严重”。16时44分，李超再次向符某电话
结束后，符某就向勐绿高速公路指挥部分管安全副指挥长苏某某电话报告；16时47分，向
某某报告。17时03分，栾某某向嘉禾乡党委书记谢某某电话报告：“在巴嘎村碌拱隧道口
已送至江城县殡仪馆”。然后谢某某向江城县应急管理局局长苏某某电话报告，并于17时
所民警赶赴现场。接到事故报告后，县应急局第一时间报告县委、县政府主要领导和两
时，县人民政府迅速成立事故调查组，组成由县应急局苏某某、李某某、杨某，县公安局
某共6人赶赴事故现场开展调查处理。

（二）**涉嫌伪造事故现场和谎报事故情况**。事故发生后，勐绿高速公路第9项目部经
场调查，就打电话安排李超将事故伪造成交通事故，并交代伪造的事故现场不要在工地
上。随后李超安排工人（唐某）驾驶白色130小货车,到鲁巩村民小组寨子下边新硬化的
旁），伪造成道路交通事故现场。现场情况为车头朝下坡方向，停在路边电力铁塔架下方
某与李超等人串供，将调查组调查方向引导到伪造的事故现场，且在调查询问事故情况时
械伤害事故谎报成交通事故，阻挠和干涉事故调查。

（三）**事故应急处置、救援和善后情况**。事故发生后，14时25分，李超接到胡某某电
某用施工队皮卡车将郑元超送往医院救治，安排李某拨打120急救电话，然后与郑某某
许，胡某某、老巫开车到机修点接郑元超紧急送医救治。

14时55分，嘉禾乡卫生院120救护车行至嘉禾乡政府距巴嘎村民小组约8公里路段位置相遇。对郑元超检查发现：患者裤子可见少许渗血约50ml，意识不清，面色苍白，口唇发动，测量2次血压未测出，判断患者为内出血导致休克。采取紧急治疗措施，转运江城县医过程中，郑元超突发意识散失，呼吸停止，脉搏消失，心脏骤停，瞳孔散大，血压测不超仍无意识，无自主呼吸和心跳，宣告临床死亡。与郑某某（死者弟弟）电话协商同意后殡仪馆保存。嘉禾乡卫生院出具了《居民死亡医学证明（推断）书》，死亡原因为外伤出.

6月25日，四川环鼎扬冠建筑工程有限公司与家属双方协商签订了《意外身亡赔偿协议火化后被亲属带回，善后处置工作已完成。

**三、事故原因分析**

经调查取证、询问、查阅台账资料，现将事故原因分析如下：

（一）直接原因分析

事故发生单位四川环鼎扬冠建筑工程有限公司施工现场安全管理不到位，施工人员郑薄，在拉拽轮胎时，站在危险位置，不慎被1号装载机尾部配重撞夹在2号装载机铲斗间，直接原因。

（二）间接原因分析

四川环鼎扬冠建筑工程有限公司未严格落实安全生产主体责任，未建立安全管理机构实全员安全生产责任制；未制定本单位的安全生产规章制度和操作规程；未制定生产安全记录安全检查和隐患治理情况；未开展从业人员安全教育培训，并如实记录是造成这次事

（三）事故相关检验检测和鉴定情况

6月22日，云南省江城哈尼族彝族自治县公安司法鉴定中心对郑元超的死因进行法医书》，鉴定意见：死者郑元超系腹部挤压伤致创伤性休克死亡。

**四、对有关责任单位和责任人的处理建议**

（一）事故单位责任认定及处理建议

**四川环鼎扬冠建筑工程有限公司**：未严格落实安全生产主体责任，未建立安全管理机建立健全全员安全生产责任制；未对从业人员进行安全生产教育和培训，并如实记录安全参加人员以及考核结果等情况；未制定本单位的安全生产规章制度和操作规程；未制定生未对安全检查及处理情况如实记录在案。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二二十八条第（一）（四）款、第四十四条、第四十六条第（一）款之规定。对该起事故负管理局依法对其进行处理。

同时，四川环鼎扬冠建筑工程有限公司碌拱2号隧道施工负责人在事故发生后参与伪实向调查组提供事故现场情况等，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第八十八局依法对事故单位从严从重进行处理。

**勐绿高速第9项目经理部**：对所属项目劳务分包单位督促管理不到位，建议勐绿高速处理情况报送县应急局和县交运局。

（二）事故责任人责任认定及处理建议

**郑元超**：作为四川环鼎扬冠建筑工程有限公司所属勐绿高速公路第9项目部碌拱2号隧违反操作规程，在用钢丝绳拉拽作业时站在危险位置。**对该起事故负有主要责任**。鉴于任。

**邹文博**：作为四川环鼎扬冠建筑工程有限公司主要负责人，未建立健全并落实本单位定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。违反了《中华人民共和国安全生产（三）（五）（六）项之规定，对该起事故负有领导责任，建议由江城县应急管理局依法

**李超**：作为四川环鼎扬冠建筑工程有限公司所属勐绿高速公路第9项目部碌拱2号隧道订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；未如实记录安全生危险源辨识和评估；未组织或者参与本单位应急救援演练；未如实记录安全检查及处理情全生产法》第二十五条第（一）（二）（三）（四）（五）（六）项、第四十六条第（一**理责任，**建议由江城县应急管理局依法对其进行处理。

同时，李超提供虚假证言、谎报案情，影响行政执法机关依法办案，涉嫌违反《中华六十条第（二）项的规定，建议由江城县公安局依法对其进行处理。

符某指使李超提供虚假证言、谎报案情，影响行政执法机关依法办案，涉嫌违反《中第六十条第（二）项之规定，建议由江城县公安局依法对其进行处理。

李某、李某某明知事故实际经过，但在面对调查询问时，未如实反映事实经过，影响反《中华人民共和国治安管理处罚法》第六十条第（二）项之规定，建议由江城县公安局

**五、事故主要教训**

（一）企业主体责任落实不到位。事故单位未建立安全管理机构，未配备专职安全管落实全员安全生产责任制，未与从业人员签订安全生产责任状；从业人员安全教育培训划，无培训记录；双重预防机制工作落实不到位，安全隐患排查整治无记录。

（二）**事故单位负责人法律意识淡薄**。事故发生后，未按照国家有关规定立即如实报事故情况，没有认识到法律的严肃性和违法行为的严重性。

**六、事故整改和防范措施**

**（一）四川环鼎扬冠建筑工程有限公司**：要深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生安全生产责任制，督促员工严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程，加强危“三级”安全教育培训和特种作业等专项安全教育培训，督促员工正确佩戴使用劳动防护查和整改，强化应急处置和救援演练，规范安全生产管理台账。

**（二）勐绿高速公路第9项目经理部**：要认真吸取事故教训，举一反三，严格落实安单位安全生产责任，督促、加强安全生产管理，定期进行安全检查，及时督促整改存在的华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规。

**（三）勐绿高速公路指挥部**：要认真吸取事故教训，举一反三，加强所属项目部安全及时督促整改存在的安全隐患和问题。严格执行《中华人民共和国安全生产法》《建设工规。

（四）**江城县交通运输局**：要认真吸取事故教训，举一反三，严格执行安全生产“三域安全监管责任，结合《江城县重大事故隐患专项排查整治2023行动》《江城县细化落实等，积极开展行业领域安全生产大检查，督促企业落实安全隐患问题整改，坚决杜绝此类

**（五）江城县嘉禾乡党委、政府**：要严格按照安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓行属地监管责任，加强属地各行业领域安全生产管理，结合《江城县重大事故隐患专项排落实安全生产十五条措施工作方案》等，积极开展辖区安全生产大检查，督促辖区企业切及时消除安全风险隐患和问题，严防安全生产事故发生。

主办：江城哈尼族彝族自治县人民政府 系统运行维护：江城县电子政务网络管理中心
联系电话：0879-3721021 备案号：滇ICP备18005156号 政府网站标识码：5308260020
滇公网安备 53082602000006号 网站地图

